



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA**

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 2127

Oggetto: **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 65/43 DEL 12/12/2025, "ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPAS) E DI ALTRI UFFICI REGIONALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48" – RIMODULAZIONE IN RIDUZIONE DI IMPEGNO SU FPV.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che regolano l'adozione del presente atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Bilancio;

- le successive variazioni regolarmente approvate;

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO l'art. 56, comma 1, lettera e), del D.lgs. 36/2023, in base il quale esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici "l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni";

RICHIAMATI gli atti precedenti, adottati nell'ambito di questo procedimento, a cui il presente atto si ricollega:

- la Determinazione n. 257/2019 del 15/03/2019 del Direttore Generale di Arpas, e analoga Determinazione n. 603 del 15/03/2019 del Direttore generale degli enti locali e finanze, aventi come oggetto "Avviso pubblico di indagine di mercato immobiliare per l'acquisto di un immobile da destinare a sede della direzione generale dell'Arpas ed altri uffici della Regione Autonoma della Sardegna – Aggiudicazione", si concludeva la procedura per l'acquisto della nuova sede della DG di ARPAS e di altri uffici della RAS mediante aggiudicazione alla TEPOR S.p.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/43 del 12/12/2025, avente come oggetto "Acquisto immobile da destinare a sede dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS) e di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

altri uffici regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48”;

- la Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 2557 del 23/12/2025, avente per oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/43 del 12/12/2025, “Acquisto immobile da destinare a sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS) e di altri uffici regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48. Atto di transazione”;
- l'Atto di transazione tra questa Agenzia, la Direzione generale degli enti locali e finanze e la società TEPOR S.p.A., per addivenire all'acquisto da quest'ultima dell'immobile sito in Cagliari, in Cagliari, Via San Paolo s.n.c., Piano S2-8, individuato catastalmente al NCU, Sezione A, Foglio 8, Mappale 1856, Sub. 14, sottoscritto lo scorso 24/12/2025;
- la Determinazione n. 499 del 11/02/2026 del Direttore del Servizio Patrimonio di Cagliari della Direzione generale degli enti locali e finanze, avente per oggetto “Contratto preliminare di compravendita e permuta di un immobile di proprietà della società TEPOR Spa a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sardegna (ARPAS) e della Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione schema di contratto e autorizzazione a contrarre”;
- la Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 278 del 16/02/2026, avente per oggetto “Contratto preliminare di compravendita e permuta di un immobile di proprietà della società TEPOR SPA a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sardegna (ARPAS) e della Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione Schema di Contratto”;
- il “Contratto preliminare di compravendita e permuta”, Repertorio n. 50794 - Raccolta n. 22595, stipulato il 25/02/2026, dal Notaio Maria Cristina Lobina tra TEPOR S.p.A., Arpas e Regione Autonoma della Sardegna, registrato a Cagliari in data 23/03/2026 al n. 5711, per l'acquisto dell'immobile sito in Cagliari, via Posada (in catasto via San Paolo n. 104) attualmente censito al C.F. alla sezione A, foglio 8, particella 1856, sub. 14, come definito nella deliberazione n. 5/19 del 23 febbraio 2024 da adibire a sede amministrativa di ARPAS e a Uffici Regionali per il prezzo di Euro 16.500.000,00;
- la Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 1532 del 30/07/2026, avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 65/43 del 12/12/2025, “Acquisto immobile da destinare a sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS) e di altri uffici regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48” – Approvazione migliorie;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO delle ragioni che motivano l'adozione di questo atto:

- con la Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 1532 del 30/07/2026, a cui si rimanda, si è preso atto della proposta inoltrata dalla TEPOR Spa di sostituzione delle pareti indicate nell'offerta iniziale "Sealed Citterio Base" con pareti modello "60+Walltech 99 Estel", che aveva già ottenuto il Nulla Osta del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze;
- la spesa conseguente all'approvazione della proposta migliorativa ammonta a € 281.335,90 + IVA, pari a complessivi € 343.229,80, di cui € 196.549,74 + IVA per la parte Arpas e € 84.786,16 + IVA per quella Ras, quale maggiorazione del prezzo di € 16.500.000,00 + IVA;
- questa spesa trova copertura finanziaria tra le somme accantonate sul Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) all'interno del Quadro Economico approvato con Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 278 del 16/02/2026, per "Lavori allestimento funzionale uffici e laboratori" (impegno n. 3260000488 su FPV);
- definiti i costi e l'imputazione della spesa per la migliorata proposta dalla Tepor Spa, è necessario adottare gli atti gestionali per l'impegno di spesa, cui seguirà la stipula dell'integrazione al contratto con la società proponente e la successiva liquidazione della spesa alla verifica del corretto completamento delle lavorazioni;
- per poter impegnare la spesa in favore della Tepor Spa distinguendola da quelle per "Lavori allestimento funzionale uffici e laboratori" in cui è ricompresa, mantenendo inalterato l'importo complessivo del relativo FPV, è necessario operare in più fasi, la prima di creazione di un impegno c. d. "gemello" di quello complessivo n. 3260000488, di importo pari a zero e intestato alla società Tepor, la successiva di adozione di una determinazione con cui si rimodula in diminuzione l'impegno n. 3260000488 della somma di € 343.229,80, infine l'ultima di rimodulazione in aumento di pari importo di € 343.229,80 dell'impegno "gemello in favore di Tepor Spa;
- il servizio di supporto al sistema contabile Sibar, su richiesta del sottoscritto Dirigente, ha provveduto a creare sul FPV l'impegno gemello n. 3260000815;
- con questa Determinazione si deve quindi operare la rimodulazione in diminuzione dell'impegno n. 3260000488, per un importo di € 343.229,80;
- con atto successivo si opererà la rimodulazione in aumento dell'impegno n. 3260000815 in favore di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Tepor Spa, per le migliorie che dovrà eseguire sull'immobile di via Posada;

- il tutto manterrà inalterato il valore complessivo del FPV;

VISTO il Quadro Economico approvato con Determinazione della Direttrice Generale di Arpas n. 278 del 16/02/2026;

VISTO l'Allegato 1 a questa Determinazione, che riporta la modifica al Quadro Economico approvato, in cui è messa in evidenza, tra le somme accantonate per "Lavori allestimento funzionale uffici e laboratori", la spesa di € 281.335,90 + IVA da impegnare in favore della TEPOR S.p.a.;

VISTO l'impegno assunto con la stessa Determinazione n. 278/2026, registrato sul Bilancio Pluriennale 2026/2028, annualità 2026 su FPV, per "Lavori allestimento funzionale uffici e laboratori", come prenotato per "fornitore generico":

Impegno	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo totale
3260000488	SC02.2011	LAV.ALLEST.UFF+LAB SEDE_DG_VIA_POSADA	900002	1.220.000,00

DATO ATTO che per operare la rimodulazione in aumento del nuovo impegno n. 3260000815 in favore della TEPOR Spa, si deve prima rimodulare in diminuzione sul sistema contabile l'impegno originario 3260000488:

Impegno	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo attuale	Riduzione	Importo finale
3260000488	SC02.2011	LAV.ALLEST.UFF+LAB SEDE_DG_VIA_POSADA	900002	1.220.000,00	-343.229,80	876.770,20

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato già acquisito il CUP **I24E19001080002**;

RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

1. **DI RIMODULARE** in diminuzione l'impegno assunto con la Determinazione della Direttrice di Arpas n. 278/2026, registrato sul Bilancio Pluriennale 2026/2028, FPV annualità 2026, per "Lavori allestimento funzionale uffici e laboratori", come prenotato per "fornitore generico", per rendere disponibili le risorse necessarie all'impegno in favore di TEPOR Spa:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo attuale	Riduzione	Importo finale
3260000488	SC02.2011	LAV.ALLEST.UFF+LAB SEDE_DG_VIA_POSADA	900002	1.220.000,00	-343.229,80	876.770,20

2. **DI DARE ATTO** che la rimodulazione in aumento dell'impegno "gemello" n. 3260000815, per pari importo di € 343.229,80 per le migliorie a carico della Tepor Spa, sarà operata con atto successivo al perfezionamento di questa Determinazione, con invarianza complessiva del FPV;

3. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento in oggetto, per gli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, è confermato il CUP **I24E19001080002**;

4. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3260000488	002	01/01/2026	SC02. 2011	00.01.01.00	343.229,80	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	FORNITORE GENERICO	MIGLIORIE PARETI SEDE VIA POSADA

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.2011	TOTALE
2026	-343.229,80	-343.229,80
TOTALE	-343.229,80	-343.229,80

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
17/09/2026 11:49:28